

한국가스공사 상임감사위원회

주의 요구

일련번호 제20-안전특정-02호

제 목 산업안전보건관리비 계상 부적정

소관부서 생산본부 ☒☒·☐☐기지본부, 공급본부 ♠♠·□□□□·◆◆지역본부

조치부서 인사조직실

내 용

1. 업무 개요

생산본부의 5개 기지본부와 공급본부의 9개 지역본부의 보전업무 수행부서는 생산·공급설비의 개선 및 유지관리 업무를 수행하면서 2019. 1월부터 2020. 7월 까지 산업안전보건관리비 계상이 필요한 “2019년 ☒☒1기지 프로세스지역 보냉 보수공사” 등 304건의 공사계약을 의뢰하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

[산업안전보건법] 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에는 “건설공사발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자가 건설공사의 사업계획을 수립할 때에는 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용을 도급금액 또는 사업비에 계상하여야 한다”고 규정하고 있다.

한편 고용노동부장관이 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(시행 2018.10. 5.)을 정하여 고시 한 사항은 다음 [표 1]과 같다.

[표 1] 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(시행 2018.10. 5.)

제3조(적용범위)

- 총 공사금액 4천만원 이상인 공사에 적용

제4조(계상기준)

1. 대상액이 5억원 미만 또는 50억원 이상, 대상액에 별표 1의 비율을 곱한 금액
2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만, 대상액에 별표 1에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액
3. 설계변경 등으로 대상액의 변동이 있는 경우에 지체 없이 산업안전보건관리비를 조정 계상

제5조(계상방법 및 계상시기 등)

1. 발주자는 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 산업안전보건관리비 계상
2. 발주자는 계상한 산업안전보건관리비를 입찰공고 등을 통해 입찰참가자에게 알려야 함
3. 발주자와 수급인은 공사계약을 체결할 경우 1항에 따라 계상된 산업안전보건관리비를 공사도급 계약서에 별도로 표시하여 공사계약 체결

따라서, 공사계약 의뢰부서가 4천만원(‘20. 7. 1. 부로 2천만원 이하로 하향 변경) 이상인 공사의 예정가격을 작성할 경우에는 관련법에 따라 산업안전보건관리비를 계상하고 계약내역서를 검토할 경우에는 낙찰률에 따라 변경되는 일이 없도록 확인하여야 하며, 계약체결부서는 계상된 산업안전보건관리비와 그 금액을 감액할 수 없다는 규정을 입찰참가자에게 알려야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 산업안전보건비 계상 누락에 관한 사항

⊗⊗기지본부 계전보전부는 “2019년 1·2차 펌프용 초저온 전동기 성능보강 반출공사”를 [표 2]와 같이 시행하면서 예정가격에 반영해야 할 산업안전보건관리비 1,371,735원을 계상하지 않았다.

[표 2] ⊗⊗ 계전보전부 산업안전보건관리비 누락 현황

공사명	공사기간	공사금액(원)		반영해야 할 산업안전보건 관리비
		설계	계약	
2019년 1·2차 펌프용 초저온 전동기 성능보강 반출공사	’19. 2.11~12.31	103,250,000	92,500,000	1,371,735

※ ⊗⊗기지본부 제출자료 재구성

나. 산업안전보건비 계상 부적정에 관한 사항

⊖⊖기지본부 기계·계전·시설보전부는 2019년 1월부터 2020년 7월까지 계약 의뢰한 총 71건의 공사계약 내역서를 검토하면서 “2019년 해수취수구 진개준설 공사” 등 총 11건의 공사에 대하여 [표 3]과 같이 예정가격에 계상된 산업안전 보건관리비를 계약상대자가 감액조정한 사실을 확인하지 못하였고, 관리부는 이 11건의 공사에 계약 입찰을 하면서 계상된 산업안전보건관리비와 감액금지조건을 입찰참가자에게 알리지 않았다.

[표 3] ⊖⊖기지본부 산업안전보건관리비 계상 부적정 현황

사업소	공사명	공사기간	산업안전보건관리비(원)		공고 여부 (O, X)	발주부서 담당
			설계	계약		
⊖⊖기지	열병합발전설비 폐열회수보일러 철거공사	'19. 1.30~4.20	715,644	625,330	X	MMM
	2019년 해수취수구 진개준설공사	'19. 2.13~9.19	5,959,397	5,168,161	X	NNN
	BC연료유설비 개조 및 PIG Cleaning 공사	'19. 8. 1~11. 9	4,391,813	3,806,108	X	OOO
	⊖⊖생산기지 품소화설비 지상화배관 정온전선 설치공사	'19. 4.23 ~ 7.31	7,246,383	6,454,994	X	PPP
	2019년 1, 2차 펌프용 초저온 전동기 절연 성능보강 반출공사	'19. 4.23 ~ 10.31	950,524	931,037	X	PPP
	2019년 특고압 유입식 변압기 정밀점검 분해정비공사	'19. 4.24 ~ 9.23	7,066,487	6,421,670	X	QQQ
	2019년 현장 노후 제어반, 분전반 교체공사	'19. 7.22 ~ 10.31	2,770,082	2,430,603	X	RRR
	⊖⊖기지본부 직장보육시설 공사	'19. 1.21 ~ 3.12	9,054,289	7,965,791	X	SSS
	테니스장 노후시설 개선공사	'19. 3.21 ~ 5.20	4,376,569	3,721,950	X	SSS
	본관동 엘리베이터 설치공사	'19. 4.22 ~ 10.30	7,037,941	6,114,249	X	SSS
	2019년 공사사택 리모델링 공사	'19. 7.16 ~ 9. 4	6,945,790	5,958,629	X	SSS

※ ⊖⊖기지본부 제출자료 재구성

또한, ♡♡지역본부와 ■■■■지역본부, ◆◆지역본부는 [표 4]과 같이 각각 8건, 3건, 3건의 공사계약을 의뢰·처리하면서 ⊖⊖기지본부와 동일한 형태로 산업안전보건관리비 업무를 부적정하게 처리하였다.

[표 4] ♡♡·■■■■·◆◆지역본부 산업안전보건관리비 계상 부적정 현황

사업소	공사명	공사기간	산업안전보건관리비(원)		공고여부 (O, X)	발주부서 담당
			설계	계약		
♡♡지역	'19년 볼밸브 교체공사	'19. 4.23 ~ 12. 20	6,925,175	5,901,245	X	UUU
	합정관리소 가스히터 설치 전기공사	'19. 2.28 ~ 8.31	1,219,865	1,101,669	X	VVV
	일산/중동관리소 피뢰접지설비 보강공사	'19. 5.13 ~ 8.11	2,963,410	2,612,693	X	WWW
	대치관리소 가스히터 교체공사	'19. 6. 1 ~ 11.30	3,333,991	2,906,065	X	XXX
	합정관리소 가스히터 설치공사	'19. 3. 1 ~ 8.31	2,391,364	2,231,116	X	XXX
	'20년 공급관리소 설비 도장공사	'20. 3.23 ~ 12.29	4,443,828	3,914,031	O	UUU
	'20년 볼밸브 교체공사	'20. 5.27 ~ 12.31	6,141,624	5,583,295	O	UUU
	독산~방배(난곡사거리)구간 병행이설공사 토목공사	'20.6.17 ~ 23.12.31	8,667,752	7,517,155	수의 계약	YYY
■■■■지역	'19년 천안관리소 정압설비 교체공사	'19.8.14 ~ 10.18	1,173,390	1,023,119	X	ABA
	공급관리소 노후 철재웬스 교체공사	'20. 5.11 ~ 8.31	2,564,218	2,245,129	O	ACA
	유성~방동(복합터미널)구간 배관이설공사	'19. 2.13 ~ 9.10	15,195,321	14,204,518	X	ADA
◆◆지역	2019 볼밸브 교체공사	'19.5.14 ~ 12.31	2,049,400	1,755,872	O	AFA
	◆◆~서산(천의2교)구간 배관이설공사	'19.3.4 ~ 6.30	14,475,019	13,346,846	X	AHA
	2019년 익산~정읍구간 III피킹 부대설비 설치공사	'19. 5. 1 ~ 7.31	1,020,521	894,042	X	AGA

※ ♡♡·■■■■·◆◆지역본부 제출자료 재구성

조치할 사항

인사조직실장은

① “2019년 1·2차 펌프용 초저온 전동기 성능보강 반출공사” 예정가격을 산정하면서 산업안전보건관리비 계상을 누락한 업무담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

(주의)

[관련자]

생산본부 ⊗⊗기지본부 계전보전부 KKK

② 공사계약 낙찰자가 산업안전보건관리비를 감액조정하여 계약내역서를 작성한 사실을 인지하지 못한 업무담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

본부	기지/지역본부	부서	관련자
생산본부	⊖⊖기지본부	기계보전부	MMM, NNN, OOO
		계전보전부	PPP, QQQ, RRR
		시설보전부	SSS
공급본부	♠♠지역본부	설비보전부	UUU, WWW, VVV, XXX
		관로보전부	YYY
	▣▣▣▣지역본부	설비보전부	ABA, ACA
		관로보전부	ADA
	◆◆지역본부	설비보전부	AFA
		관로보전부	AHA, AGA

③ 공사계약을 입찰하면서 계상된 산업안전보건관리비와 변경금지조건을 입찰 참가자에게 알리지 아니한 업무담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

생산본부 ○○기지본부 관리부 LLL

공급본부 ♠♠지역본부 관리부 TTT

■ ■ ■ ■ 지역본부 관리부 ZZZ

◆ ◆ 지역본부 관리부 AEA